

خامساً: تعليمات إضافية

- ١- يجب على جميع البنوك قبل الإعلان عن توزيع أي أرباح على المساهمين أو إصدار كتب بهذا الشأن إلى بورصة قطر أو إلى أي جهة أخرى مراعاة ما يلي:-
 - اعتماد مصرف قطر المركزي لجميع المخصصات الخاصة بموجودات البنك وصدور كتاب من المصرف يحدد تلك المخصصات بشكل نهائي.
 - تحقق البنك من كفاية حقوق المساهمين للالتزام بنسبة كفاية رأس المال المقررة من المصرف في جميع الأوقات.
- علماً بأنه سيتم فرض الجزاءات المقررة في مواد قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة.
- ٢- التقيّد بالمادة (١٢٢) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ التي تقضي بعدم تملك البنك أي من أسهمه بشكل مباشر أو غير مباشر إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها خلال سنتين بدءاً من تاريخ تملكها، واستثناءً من ذلك يجوز للبنك شراء نسبة لا تتجاوز ١٠% من أسهمه وفقاً للضوابط المحددة بالفقرة ج من صفحة (٥٥).
- ٣- عدم قيام البنك بإعطاء النصح والمشورة للعملاء عن أسهم البنك نفسه حتى لا يؤثر ذلك على سعر سهم البنك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- ٤- عدم طرح أدوات مالية جديدة للعملاء للتعامل في الأسهم المتداولة في بورصة قطر مثل عمليات الخيارات Option لاجل Forward أو غيرها من هذه العمليات وذلك حتى إشعار آخر.

٥- الإعلان عن البيانات المالية^١:

- لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بالإعلان في الصحف عن صافي أرباحها في نهاية العام وعن توزيعات الأرباح المتوقعة قبل حصولها على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي على القوائم المالية للبنك.
- يجب على البنوك عدم الإعلان في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية تصريحات عن صافي أرباحها في نهاية العام والتوزيعات المتوقعة إلا بعد الانتهاء من تقييم محفظة التسهيلات الائتمانية ومحفظة الاستثمارات والأصول الأخرى لديها والحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي على نتائج التقييم.
- وسوف يتم تطبيق مواد القانون على البنوك المخالفة.
- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠٠٩/٦/١٧.

٦- الجمعية العامة للمساهمين^٢:

استناداً لحكم المادة رقم (١٣٣) من مرسوم بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، فإنه يتعين على كل بنك الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال المزمع عرضه على الجمعية العامة للمساهمين وذلك قبل الإعلان عنه وقبل البدء في إجراءات عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

٧- شؤون قانونية بشأن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح:-

المادة (١٣٣):-

"على المؤسسة المالية تقديم ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح للمصرف للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة، مصداقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجب على المؤسسة المالية دعوة المصرف لإيفاد من ينوب عنه لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصفة مراقب".

المادة (١٣٤):-

"على المؤسسة المالية التقيد بتعليمات المصرف بشأن نشر تقرير مدققي الحسابات والميزانية وبيان الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية وتوزيع الأرباح والخسائر. في إحدى الصحف اليومية، مصداقاً عليها من مراقب الحسابات. ويجوز للمصرف إلزام المؤسسة المالية بتكوين احتياطيّات ومخصصات إضافية قبل توزيع الأرباح على المساهمين. كما يجوز للمصرف وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية في حالات عدم الالتزام أو الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال أو الملاءة المالية، أو لأي مخاطر أخرى يقدرها المصرف".

^٢ تعميم رقم ٢٠١١/١٩ تاريخ ٢٠١١/٢/٢٧ (إلى جميع البنوك الوطنية)